رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٦٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٩هـ

المَوضُوعَاتُ

تراخيص - بلدية - ترخيص منشأة تجارية - إلغاء الترخيص - الإدلاء بمعلومات خاطئة عن العقار - عدم استيفاء شروط الترخيص - تعريف القرار الإداري - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري - عدم تحصن القرار الإداري الصادر نتيجة معلومات خاطئة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلغاء الترخيص التجاري لمنشأته - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى خلوه من التسبيب - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن المدعي قدم بيانات خاطئة لموقع العقار محل الترخيص، وأن البيانات الصحيحة للعقار لا تفي بشروط الترخيص؛ ومن ثم يكون صدور الترخيص محل الدعوى مبني على معلومات خاطئة - القرار الصادر نتيجة معلومات خاطئة لا يتحصن من الإلغاء - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى موكلها إلى إدارة الدعاوى في هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ،

المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣هـ تطلب فيها الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٢١٢٩٤٠٤١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ المتضمن إلغاء الرخصة التجارية لمنشأة موكلها مكتب (...). وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها: حيث أكدت وكيلة المدعي على طلب موكلها الوارد في صحيفة دعواه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة دفاع مفادها: أن المدعي لم يلتزم بالإجراءات الشكلية السابقة لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؛ وذلك بعدم تظلمه للجنة المنصوص عليها في نظام الرخص، وانتهى في مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن تاريخ علم موكلها بالقرار محل الدعوى؟ فأجابت: أنه علم به بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ، وأرفقت مذكرة أفادت فيها: بأن موكلها تقدم بتظلمه لدى المدعى عليها بموجب الاعتراض على القرار محل الدعوى المقيد برقم (٤٢١٣١٦٤٧٩٥) وتاريخ ٢٠٢١/١/١١م الموافق ١٤٤٢/٥/٢٧هـ مرفقةً نسخةً من إشعار الاعتراض، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي: ((بعدم قبول الدعوى؛ للأسباب التي تضمنها الحكم، والذي ورد منقوضاً بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم رقم (٧٠٧) لعام ١٤٤٣هـ القاضي: بإلغاء الحكم الصادر في هذه الدعوى وإعادة القضية للدائرة لنظرها؛ لما هو موضحٌ في أسبابه)). وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة فتح باب المرافعة مجدداً، وفيها حضر المدعي وأكد على طلبه الوارد في صحيفة دعواه، مرفقاً مذكرةً إيضاحية مفادها: أن منشأته مكتب (...) تعمل في مجال

(إدارة العقارات والتسويق لها مقابل عمولة) وتقدم خدماتها في هذا المجال، وأنه قام باستئجار المحل الواقع بمدينة بريدة حي (الحزم) وذلك لفتح فرع لمنشأته التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وأنه تم تقديم طلب ترخيص مزاولة نشاط بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١م الموافق ١٤٤١/٨/٨هـ، موضحاً أن مديري البلدية والتراخيص قاما بزيارة منشأته ومعاينتها، ومن ثم تمت الموافقة على منحه ترخيص مزاولة النشاط التجاري رقم (...)، وأنه تم العمل على تأسيس المشروع وتركيب المكاتب والأجهزة وتوظيف العاملين ومباشرة العمل في تنفيذ طلبات العملاء، وفقاً للترخيص الذي تم منحه إياه من قبل المدعى عليها، وأضاف أنه بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ قامت المدعى عليها بإلغاء التراخيص دون أي إنذار أو إشعار، وذلك بعد مضي تسعة أشهر من مزاولة النشاط؛ وأن ذلك مخالف لما ورد في الفقرة (٥) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التراخيص البلدية التي نصت على أنه: "يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في الحالات التالية: ١-عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص. ٢-إذا تكررت المخالفات ولم يتم تصحيحها، وأدى ذلك إلى إيقاف النشاط أكثر من ثلاث مرات. ٣-إذا تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره"، وهذا ما لم يحصل ولم تلتزم به المدعى عليها، حيث إنه من غير المعقول أن يتم إلغاء الترخيص بعد مباشرة العمل وتكبد عناء تكاليف ومصاريف تأسيس وتشغيل المشروع بناءً عليه، مضيفاً بأن من أركان القرار الإداري أن يُبنى على سبب صحيح يبرر إصداره،

وأن منشأته ملتزمة بكافة الاشتراطات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المتعلقة بالنشاط دون أي تقصير، وأنه يوجد العديد من المشاريع القائمة بنفس النشاط ولا زالت تراخيصها سارية حتى تاريخه، وأضاف بأن القرار محل الدعوى قد ألحق به الضرر البالغ والجسيم، وختم مذكرته بتأكيده على طلب إلغاء قرار المدعى عليها محل الدعوى. فعقب ممثل المدعى عليها بمذكرة دفاع مفادها: أن اللائحة التنفيذية لنظام التراخيص البلدية نصت في البند (الخامس) من المادة الرابعة على أن: "الإلغاء لا يكون إلا في حالات ذكرها النظام"، وأن نظام التراخيص البلدية الفورية هو عبارة عن إصدار ترخيص فوري لتسريع خدمة العملاء مع تعهد المستفيد عبر النظام بصحة جميع البيانات المدخلة، وأن الموقع موافق للشروط العامة والخاصة التي تظهر للمستفيد قبل تعهده. ثم بعد ذلك يتم تحويل الطلب إلكترونياً إلى موظفي البلدية للتحقق من ذلك، وهو ما يسمى الرقابة اللاحقة، حيث يظهر للموظف المختص بنظر هذه الطلبات أحد الخيارات وهي: قبول الطلب، أو إلغاؤه، أو استكمال المتطلبات والنواقص، والموقع محل الدعوى غير مستوفٍ للاشتراطات النظامية، وأن المدعي تقدم بطلب ترخيص إلكتروني تم إصداره فوري بعد إقراره بتحمل مسؤولية صحة البيانات والمرفقات وتنفيذ اشتراطات بلدي للنشاط، وأنه بعد سداد الفاتورة حسب ما هو معمول به في نظام بلدي يتطلب رقابة لاحقة، حيث إنه تمت معاينة الموقع، وبتطبيق رخصة البناء تبين أنها غير مطابقة لاشتراطات النشاط، حيث تم إصدار ترخيص مقهى (...) لتقديم المشروبات رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٨/٣هـ في

واجهة المعرض، والمدعي يرغب بإصدار ترخيص لنشاط غير متجانس في نفس الموقع من الجهة الخلفية، وانتهى في ختام مذكرة الدفاع إلى طلب الحكم برفض الدعوى. فعقّب وكيل المدعي بمذكرة تلخصت في التأكيد على طلبه إلغاء القرار محل الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم صدر عنها هذا الحكم علناً مبنياً على التالي.

الأسْبَابُ

بما أنَّ المدعي يطلب في دعواه الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٢١٢٩٤٠٤١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ المتضمن إلغاء الرخصة التجارية الخاصة بمنشأته مكتب (...)؛ ومن ثم فإن هذه الدعوى بناءً على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل دعاوى الطعن على القرارات الإدارية النهائية؛ ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات

التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فالثابت أن القرار محل الطعن قد صدر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ، وتبلّغ به المدعي في حينه، وتظلم منه للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ، ثم تقدم بدعواه الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٨هـ، وقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي: ((بعدم قبول الدعوى شكلاً لمخالفة المدعي للمواعيد النظامية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأنَّ محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم نقضت الحكم ورأت أن الدعوى مقبولة شكلاً))؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً استجابةً لحكم محكمة الاستئناف. وعن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٢١٢٩٤٠٤١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ المتضمن إلغاء الترخيص الممنوح له من قبل المدعى عليها، ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزاً وممكناً نظاماً، فإنه يفترض

فيه الصحة باعتباره عملاً نظامياً، إذ يجب أن تتوافر فيه جميع الشروط والأركان الخاصة به لكي يصدر صحيحاً ومنتجاً لآثاره، فلا بد أن يصدر من السلطة المختصة ومطابقاً للنظام شكلاً وموضوعاً، ومعتمداً على سبب يبرره في الواقع والنظام، ومستهدفاً تحقيق مصلحة عامة، ومن ثم تتمثل أركان القرار ومقوماته في الإفصاح عن الإرادة، الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية، وتتمثل عيوبه في عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة النظام وعيب السبب والانحراف، بحيث إذا فقد ركن من هذه الأركان أو أصابه عيب من هذه العيوب فإنه يُصيّره غير مشروع، وبما أنه قد جرى القضاء الإداري على أن رقابته على أعمال جهة الإدارة وقراراتها هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان قواعد الشرع والنظام، ولما كان الثابت أن قرار المدعى عليها الطعين لم يتضمن سبباً واضحاً يتجلى معه صحة القرار، بل جاء خالياً من ذكر أي سبب، والذي يعد محل دعوى للمدعي؛ الأمر الذي يصم قرارها بنقصٍ في التسبيب. وبما أن من شروط صحة القرار الإداري سلامته من عيوبه التي تنقضه والتي منها عيب السبب؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغائه، وتقضي بذلك في حكمها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة منطقة القصيم رقم (٤٢١٢٩٤٠٤١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن الرخصة مخالفة للنظام، وأن الرخصة صدرت بناءً على موافقة مشروطة، وبناءً على المعلومات المدخلة من قبل المستأنف ضده والذي تعهد بصحتها، وتبين لاحقاً عدم صحتها، فتم إلغاء الرخصة بسبب ذلك، ووجه المخالفة أن رخصة البناء صالة تجارية وبالخلف سكني، وقد تم وضع المكتب بالمنطقة السكنية، ولكون الموقع في الطبيعة على شارع فرعي سكني بينما يشترط أن يكون على شارع تجاري، وأن عرض واجهة المحل على الطبيعة (مترين) بينما يشترط ألا تقل عن (٤) أمتار، وأن المستأنف ضده لم يدفع رسوم الرخصة إلا بعد صدور قرار إلغاء الرخصة.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت أن الرخصة الممنوحة للمستأنف ضده كانت بموجب ما قدمه من معلومات أثبت فيها استيفاءه لشروط الترخيص لمكتب (...) لأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، وبما أن الثابت من خلال الرقابة اللاحقة لبلدية شمال بريدة على الموقع أن رخصة البناء صالة تجارية وبالخلف سكني، وقد تم وضع المكتب بالمنطقة السكنية، وأن الموقع في الطبيعة على شارع فرعي سكني بينما يشترط أن يكون على شارع تجاري، وأن عرض واجهة المحل على الطبيعة (مترين) بينما يشترط ألا تقل عن (٤) أمتار، والثابت من خلال

الرخصة وقوع المكتب على شارع عام بالمخالفة للواقع كما تقدم، وللصور المثبتة للمخالفة والتي تبين موقع المكتب على شارع فرعي، ولم يطعن المستأنف ضده بعدم صحتها، كما تضمنت اشتراطات الموقع لأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة بأن تكون على شارع تجاري في دور أرضي أو أرضي وميزانين؛ مما يدل على عدم صحة المعلومات التي قدمها المستأنف ضده لمحل الرخصة قبل صدور الرخصة؛ وبالتالي فإن إصدار الرخصة مبني على معلومات غير صحيحة، ولا يكتسب القرار الناتج عنها أي حصانة من الإلغاء، ويكون قرار إلغاء الرخصة صحيحاً.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.